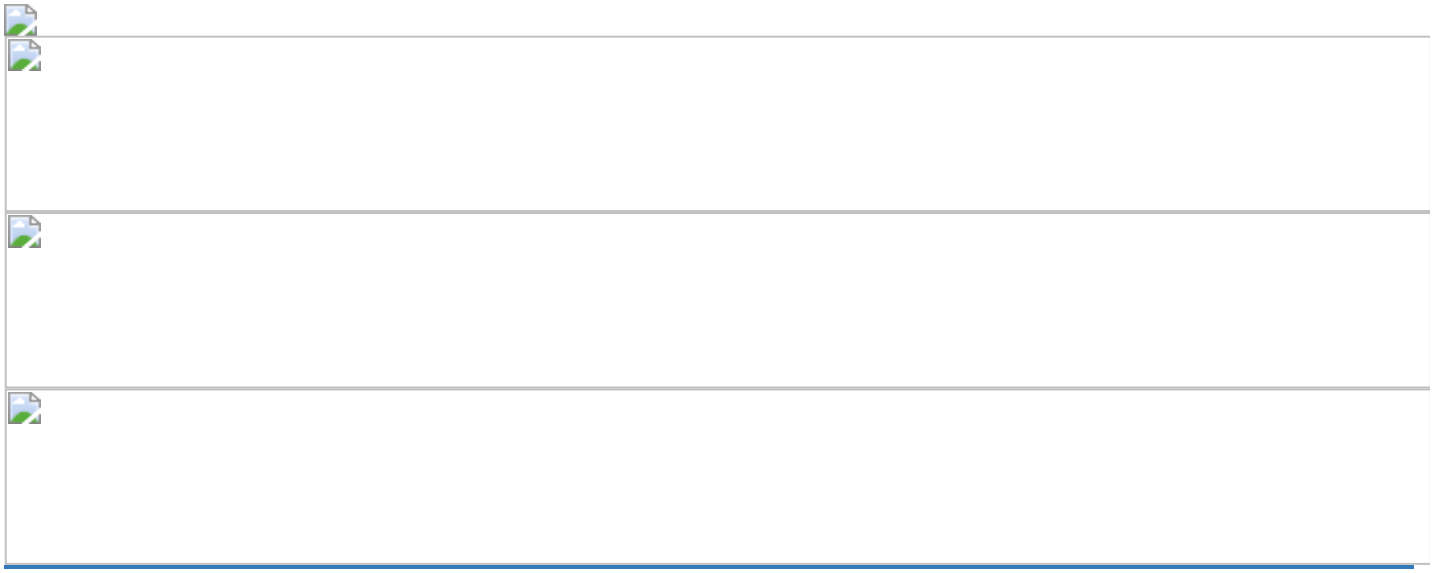


Дело № 1-23/2023 (1-152/2022;)

Номер дела: **1-23/2023 (1-152/2022;)**

УИН: **25RS0001-01-2022-000524-79**

Дата начала: **20.01.2022**

Дата рассмотрения: **21.02.2023**

Суд: **Ленинский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Склизков Антон Николаевич**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Ярошенко Р.В.		
Защитник (адвокат)	СУХОВОЛЬСКИЙ С.М.		
Защитник (адвокат)	Русанова О.В.		
Защитник (адвокат)	Матросова Т.В.		
	Атаманенко Сергей Сергеевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			20.01.2022
Передача материалов дела судье			20.01.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		18.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	02.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.04.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	02.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.01.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.01.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.02.2023
Судебное заседание	Постановление приговора		21.02.2023
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		21.02.2023
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			21.06.2023
Дело оформлено			08.08.2023
Дело передано в архив			08.08.2023

Акты

Дело № 1-23/2023 (1-152/2022;)

25RS0001-01-2022-000524-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 21 февраля 2023 года

Ленинский районный суд г. Владивостока в составе:

Председательствующего судьи Склизкова А.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника старшего прокурора Ленинского района г. Владивостока Конончук Е.В.,

подсудимого Атаманенко С.С.,

защитника – адвоката Русановой О.В., удостоверение № 2224, ордер № 410 от 18.08.2022,

при секретаре судебного заседания Гурьяновой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Атаманенко Сергея Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, со средним образованием, проживающего по адресу: <адрес>, регистрации на территории РФ не имеющего, не женатого, иждивенцев не имеющего, не военнообязанного, не трудоустроенного, судимого:

12.10.2015 Кавалеровским районным судом Приморского края по п. «а» ч.2 ст. 166 (в ред. ФЗ РФ № 420-ФЗ от 07.12.2011), п. «а» ч.2 ст. 166 (в ред. ФЗ РФ № 420-ФЗ от 07.12.2011), ч.3 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 11 месяцев условно с испытательным сроком 1 год;

04.05.2016 Кавалеровским районным судом Приморского края по ч.2 ст. 318, ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Кавалеровского районного суда Приморского края от 12.10.2015 к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии; 14.03.2019 освобожден по отбытию наказания;

16.01.2020 Ленинским районным судом г. Владивостока по п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.3 ст. 158, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года; на основании постановления Ленинского районного суда г. Владивостока от 21.10.2020, условное осуждение отменено, к отбытию назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с объявлением в розыск;

осужденного:

12.07.2021 Бурейским районным судом Амурской области по ч.1 ст. 166, ст. 264.1, ч.2 ст. 69, ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем частичного присоединения назначенного наказания к наказанию, назначенному по приговору Ленинского районного суда г. Владивостока от 16.01.2020, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца 16 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года;

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Атаманенко С.С. совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с проникновением в помещение.

Так он, в период с 16 часов 00 минут 23.01.2020 до 06 часов 25 минут 24.01.2020, желая улучшить свое материальное положение, будучи в состоянии алкогольного опьянения, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, подошел к зданию школы - МБОУ СОШ № 14, расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28, где, воспользовавшись тем, что его действия неочевидны для окружающих, никто целенаправленно не наблюдает за его действиями и не сможет им воспрепятствовать, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя общественно опасные последствия в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, с целью тайного хищения чужого имущества, при помощи камня разбил стекло окна, ведущего в нежилое помещение - «Столовую», расположенное в МБОУ СОШ № 14 по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28, после чего, через образовавшееся отверстие, открыл окно, а затем, с целью тайного хищения вошел, то есть незаконно проник в помещение расположенное по указанному адресу, находясь в котором взял и вынес на улицу, то есть тайно похитил имущество, принадлежащее ООО «Союз Восток», а именно: сосиски «Фермерские» в количестве 2 кг. 400 гр., на общую сумму 612 рублей 77 копеек; фарш «Классический» (0,5 кг) в количестве 1 кг. 500 гр., на общую сумму 277 рублей 50 копеек; курицу «Равис» в количестве 4 кг. 500 гр., на общую сумму 580 рублей 50 копеек, яйцо, в количестве 60 штук на общую на сумму 414 рублей, лежащее на бумажной подложке, не представляющей материальной ценности; яблоки в количестве 2 кг., на общую сумму 148 рублей; молоко (0,2 л), в количестве 129 пачек, па общую сумму 1999 рублей 50 копеек; молоко (1 л), в количестве 2 пачек, па общую сумму 120 рублей, которое сложил в два полимерных мешка, не представляющих материальной ценности, после чего с места совершения преступления скрылся, распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению, тем самым с незаконным проникновение в помещение, тайно похитив чужое имущество, принадлежащее ООО «Союз Восток», причинив ООО «Союз Восток», ущерб на общую сумму 4152 рублей 27 копеек.

Он же совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Так он, в период с 22 часов 00 минут 23.01.2020 до 07 часов 30 минут 24.01.2020, нуждаясь в денежных средствах и желая улучшить свое материальное положение, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью тайного хищения чужого имущества, подошел к автомобилю марки «NISSAN VANETTE» («НИССАН ВАНЕТТ»), государственный регистрационный знак Х802ЕР/125 RUS, припаркованному около дома № 12 по ул. Громова в г. Владивостоке, принадлежащему на праве собственности Маммедову Т.Н. оглы, где, убедившись, что его действия носят неочевидный характер, никто целенаправленно не наблюдает за его действиями и не сможет им воспрепятствовать, с целью тайного хищения чужого имущества - автомобиля марки «NISSAN VANETTE» («НИССАН ВАНЕТТ»), государственный регистрационный знак Х802ЕР/125 RUS, при помощи неустановленного в ходе следствия предмета, открыл водительскую дверь, через которую проник в салон автомобиля и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, неустановленным в ходе следствия предметом завел двигатель, приведя автомобиль в движение, после чего с места совершения преступления на указанном автомобиле скрылся, то есть тайно похитил имущество, принадлежащее Маммедову Т.Н. оглы - автомобиль марки «NISSAN VANETTE» («НИССАН ВАНЕТТ»), государственный регистрационный знак Х802ЕР/125 RUS, стоимостью 200000 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему Маммедову Т.Н. оглы значительный ущерб на сумму 200000 рублей.

Он же совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на тайное хищение чужого имущества, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так он, в период с 21 часа 00 минут 15.10.2020 до 03 часов 12 минут 16.10.2020, нуждаясь в денежных средствах и желая улучшить свое материальное положение, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью тайного хищения чужого имущества, подошел к автомобилю марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У819АВ/125 RUS, припаркованному около дома № 16 по ул. Шепеткова в г. Владивостоке, принадлежащему на праве собственности Белашову Н.А. где, убедившись, что его действия носят неочевидный характер, никто целенаправленно не наблюдает за его действиями и не сможет им воспрепятствовать, с целью тайного хищения чужого имущества - автомобиля марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У819АВ/125 RUS, при помощи отвертки разбил на задней левой двери окно «форточку» и через образовавшийся проем просунул руку и открыл дверь, через которую проник в салон автомобиля, сел на водительское сидение и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления и при помощи отвертки попытался завести двигатель автомобиля, приведя его тем самым в движение, однако Атаманенко С.С. довести свой преступный умысел, направленный на тайно хищение автомобиля марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У819АВ/125RUS, стоимостью 200000 рублей до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан собственником транспортного средства Белашовым Н.А. непосредственно на месте совершения преступления. Таким образом, Атаманенко С.С. умышленно, из корыстных побуждений, покушался тайно похитить имущество - автомобиль марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У819АВ/125RUS, принадлежащий Белашову Н.А. и причинить потерпевшему значительный ущерб на сумму 200000 рублей.

Он же совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Так он, в период с 23 часов 30 минут 21.10.2020 до 11 часов 34 минут 22.10.2020, нуждаясь в денежных средствах и желая улучшить свое материальное положение, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью тайного хищения чужого имущества, подошел к автомобилю марки ««TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р532СН/25RUS, припаркованному около дома № 4 по ул. Невельского в г. Владивостоке, принадлежащему на праве собственности Капитонову И.Г., где, убедившись, что его действия носят неочевидный характер, никто целенаправленно не наблюдает за его действиями и не сможет им воспрепятствовать, с целью тайного хищения чужого имущества - автомобиля марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р532СН/25RUS, при помощи неустановленного в ходе следствия предмета, разбил стекло на задней левой двери просунул руку и открыл дверь, через которую проник в салон автомобиля, сел на водительское сидение и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, при помощи неустановленного в ходе следствия предмета завел двигатель, приведя автомобиль в движение, после чего, с места совершения преступления на указанном автомобиле скрылся, то есть тайно похитил имущество, принадлежащее Капитонову И.Г. - автомобиль марки ««TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р532СН/25RUS, стоимостью 150000 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему Капитонову И.Г. значительный ущерб на сумму 150000 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминированных ему преступлений не признал полностью, показания давать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 276 УПК РФ, по ходатайству стороны защиты и с согласия государственного обвинителя показаниям подсудимого Атаманенко С.С., данным в ходе предварительного следствия по уголовному делу при его допросе в качестве подозреваемого от 16.10.2020, Водительского удостоверения не имеет. Автомобилем умеет управлять примерно с 2010. Регистрации на территории РФ не имеет. С 2011 года он стоит в очереди на получение квартиры, так как является сиротой. По адресу: <адрес> проживает с матерью. Примерно с 2019 году он стал работать у ИП «Исаков В.К.». сварщиком. В конце января 2020 года ему нужно было уехать в с. Кремово, для того, чтобы встретиться со своей девушкой, находящийся в районе г. Уссурийска. С этой целью он стал искать возможность доехать. 23.01.2020 он находился но адресу проживания, употреблял пиво. Примерно в 19 часов 00 минут он пошел гулять, на улице уже было темно. Примерно в 19 часов 30 минут он находился недалеко от МБОУ СОШ № 14 по ул. Ивановская, д.28 в г. Владивостоке, в данной школе он ранее обучался, знал расположение помещений. Находясь рядом со школой, он решил взять из столовой еды, гак как хотел есть. Он убедился, что рядом никого нет, взял камень и разбил стекло в помещении столовой и ушел в сторону, чтобы посмотреть, что никто ничего не видит, через некоторое время он вернулся, залез на парапет, через проем в разбитом окне он просунул руку, открыл окно и проник в помещение, где в два мусорных пакета, которые взял также в столовой, сложил продукты питания (сосиски, курицу, фарш, яйца, молоко может еще что-то), затем открыл запасной выход и вышел на улицу с пакетами, поставил их рядом со школой, так как не мог сразу все унести, решил вернуться потом и забрать. Затем он, находясь рядом с домом 12 по ул. Громова, на торце дома он увидел автомобиль «Ниссан Ванетт» белого цвета с литыми дисками. Проверив, что автомобиль не оборудован сигнализацией, он открыл дверь при помощи ножниц и залез в салон. Находясь на водительском сидении, он при помощи ножниц завел двигатель автомобиля и поехал кататься. Он решил похитить данный автомобиль для себя, использовать его как свой. Он понимал, что совершает кражу автомобиля, хотел уехать на нем за пределы города, где автомобиль не будут искать. Катаясь на котором, вспомнил, что похитил продукты питания из столовой МБОУ СОШ №14 и оставил их на улице. Он поехал на автомобиле «Ниссан Ванетт» по ул.Приходько - ул.Шепеткова, свернул на ул. Невельского и вдоль гаражного кооператива подъехал к МБОУ СОШ №14, взял ославленные пакеты с похищенным, положил их в салон автомобиля «Ниссан Ванетт» и поехал в сторону с.Кремово к своей девушке. После п. Кипарисово в автомобиле закончился бензин, двигатель автомобиля заглох. Так как денег не было, он не смог заправиться на АЗС, никто из проезжающих ему не смог помочь. Через некоторое время, так как он понимал, что автомобиль будут искать, он выкинул ранее похищенные продукты питания в кювет и пошел пешком в сторону с. Кремово. Дальше на попутных автомобилях доехал до указанного места. Он понимал и осознавал, что его будут разыскивать, поэтому решил уехать из Приморского края. На попутных автомобилях он добрался до г. Сковородино Амурской области, где проживал в квартире, которую ему предоставил работодатель до июня 2020. Он осознает, что в ночь с 23.01.2020 па 24.01.2020 похитил из столовой МБОУ СОШ № 14 продукты питания. В содеянном раскаивается. Вину признает полностью (т.3, л.д.67-70).

Согласно оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 276 УПК РФ, по ходатайству стороны защиты и с согласия государственного обвинителя показаниям подсудимого Атаманенко С.С., данным им в качестве подозреваемого, 15.10.2020 весь день он находился дома, отдыхал выпивал пиво. Примерно в 21 час 00 минут у него возник умысел похитить какой-нибудь автомобиль с целью покататься. Умысла на хищение автомобиля у него не было. Так как ранее он был судим за совершение краж и угонов автомобилей, у него был опыт в открывании замков дверей автомобилей подручными средствами, также у него есть опыт завести двигатель автомобиля, не имея оригинального ключа, то есть при помощи отвертки или ножниц. Примерно в 23 часа 00 минут 15.10.2020 он вышел на улицу и пошел гулять, он находился в состоянии алкогольного опьянения, но ориентировался в пространстве и давал отчет своим действиям. Он ходил по улицам г. Владивостока, а именно: ул. Невельского, ул. Громова, ул. Шепеткова и присматривал автомобиль, которым сможет завладеть, не оборудованный системами охраны. С собой он

взял складной (перочинный) нож, фонарик, которые положил в задний карман джинсовых брюк. Примерно в 02 часа 30 минут 16.10.2020 он находился в районе дома 16 по ул. Шепеткова со стороны двора, когда увидел автомобиль марки «Лада», универсал, государственный регистрационный знак не запоминал. Автомобиль был припаркован в неосвещаемом месте. По внешнему виду, отсутствию мигающего индикатора он понял, что данный автомобиль без сигнализации. В этот момент он решил окончить ранее возникший у него умысел на завладение автомобилем, с целью покататься. Осмотревшись, он понял, что за ним никто не наблюдает. Одет он был в этот день джинсовые брюки светло синего цвета, куртку темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. На руках были одеты медицинские перчатки синего цвета. Затем при помощи плоской отвертки он разбил заднее стекло с левой стороны (форточку) и открыл левую заднюю пассажирскую дверь. После этого он проник в салон и перелез на водительское пассажирское сидение. Находясь на водительском сидении, он пользовался фонариком, при помощи которого освещал салон автомобиля с целью осмотреть, где находится замок зажигания. При помощи имеющейся прямой отвертки он хотел завести двигатель данного автомобиля и поехать кататься. В тот момент, когда он пытался завести двигатель автомобиля, к нему подошел ранее незнакомый мужчина и представился собственником данного автомобиля (Белашов Н.А.). В ходе разговора он сообщил, что залез в салон автомобиля с целью покататься. Тогда Белашов Н.А. сказал, что вызывает сотрудников полиции. Он остался ожидать на месте. По приезду сотрудников полиции он был доставлен в ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку для дальнейшего разбирательства. Он осознает, что 16.10.2020 в период времени примерно с 02 часов 30 минут до 03 часов 00 минут, находясь в районе д. 16 по ул. Шепеткова, путем разбития заднего левого стекла (форточки) проник в салон автомобиля и пытался неправомерно, без цели хищения пытался завладеть этим автомобилем марки «Лада». В содеянном раскаивается. (т. 3 л.д. 86-89).

Согласно оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 276 УПК РФ, по ходатайству стороны защиты и с согласия государственного обвинителя показаниям подсудимого Атаманенко С.С., данным им в качестве подозреваемого, 21.10.2020 весь день он находился дома. Примерно в 22 часа решил похитить какой-нибудь автомобиль с целью использовать данный автомобиль в своих интересах, либо для дальнейшей продажи, как целиком, так и на запчасти. Так как ранее он был судим за совершение краж и угонов автомобилей, у него был опыт в открывании замков дверей автомобилей подручными средствами. У него есть опыт, как завести двигатель автомобиля, не имея оригинального ключа. Примерно в 23 часа он вышел на улицу и пошел гулять, но ориентировался в пространстве и давал отчет своим действиям. Он ходил по улицам Невельского, Громова, Шепеткова и присматривал автомобиль, который сможет похитить. Он присматривал автомобиль, не оборудованный системами охраны. Он выбирал автомобиль по внешнему состоянию, по которому видно, что автомобиль редко используется, продолжительное время стоит без движения. Так, примерно 01 час 30 минут, он, находясь в районе дома №4 по ул. Невельского в г. Владивостоке, со стороны трансформаторной подстанции, расположенной с торца указанного дома увидел автомобиль марки «TOYOTA HIACE», грузовик, двухкабинный. Автомобиль был припаркован в неосвещаемом месте и практически не просматривался из окон ближайших домов. Он решил похитить данный микрогрузовик с целью его дальнейшей реализации. Места сбыта данного автомобиля у него нет. Собирался попытаться продать, разместив объявление на сайте «Фарпост». Металлическую часть автомашины планировал сдать на металл, подыскав место для хранения. Он понимал, что своими действиями совершает кражу чужого имущества. По кузову было много ржавчины, коррозии. Двери автомобиля были в закрытом состоянии. Осмотрев автомобиль, он увидел, что в багажнике лежит металлический лом. Он взял этот лом, при помощи него решил разбить левое заднее стекло. При первом ударе ломом по стеклу оно вывалилось в салон автомобиля. Он понял, что вместо стекла был установлен пластик. После этого он открыл замок двери, залез на заднее пассажирское сидение, откуда перелез на водительское сидение. При осмотре салона автомобиля он обнаружил плоскую отвертку. Затем он вставил данную отвертку в замок зажигания, провернул по часовой стрелке и двигатель автомобиля завелся. После этого, он поехал вниз, мимо дома по ул. Батумская, 15А. При этом он не включал свет, чтобы не привлекать внимание. При заведенном двигателе было установлено, что глушитель автомобиля не исправен, так как был громкий рев/звук. После этого на автомобиле он поехал в сторону домов по ул. Щепеткова, 33-37, где находился примерно до 03 часов 30 минут.

Данное время он находился практически без движения, так как ждал, чтобы со времени хищения автомобиля прошло некоторое время, чтобы его было сложнее обнаружить по камерам видеонаблюдения. Примерно в 03 часа 30 минут он начал движение и поехал по ул.Шепеткова - ул.Приходько - ул. Воропаева, откуда выехал на ул.Борисенко и поехал в сторону района «Тихая». Затем он свернул на ул. Фадеева, проехал мимо ТЭЦ-2 в сторону выезда из города. Примерно в районе ул. Командорская, д. 11 двигатель автомобиля заглох, и автомобиль остановился. Осмотревшись, он понял, что закончилось топливо. Затем он взял металлическую канистру, которая находилась в кузове автомашины и пошел на ближайшую АЗС по ул. Фадеева, д.47. На АЗС он купил 10 литров АИ-92, заправил в канистру и вернулся к автомобилю. Заправив бензин в бензобак автомобиля, он продолжил движение по ул. Фадеева и выехал на проезжую часть дороги «Седанка - Патрокл». Он искал место, где можно было бы спрятать автомобиль, чтобы в дальнейшем была возможность его реализовать. Он понимал, что автомобиль будут искать сотрудники полиции. Проезжая по дороге он свернул в первый поворот направо, затем повернул налево и через некоторое время оказался в жилом секторе. Позже он понял, что находится в районе ул. Снеговая. Это было примерно в 08 часов 30 минут. Так как он оказался снова в г. Владивостоке, он решил развернуться и уехать из города, так как понимал, что в городе автомобиль найдут раньше. Развернувшись и направившись на выезд из города, двигатель автомобиля заглох, в результате автомобиль остановился. Он смог припарковать автомобиль вдоль проезжей части справа у обочины. Справа был бетонный забор, слева - теплотрасса. Это было примерно в 200-300 метров от дорожной развязки ул. Снеговая и ул. Проселочная. Некоторое время он пытался завести двигатель автомобиля, но положительных результатов не было достигнуто. В результате он решил оставить автомобиль и скрыться с места происшествия. Если бы не заглох двигатель автомашины, то он бы нашел место, куда его можно было бы спрятать и в последующем продать по частям. Замки дверей были в открытом состоянии. Из салона автомобиля он ничего не похищал. Он видел в салоне автомобиля папку, в которой находились документы (накладные), также гражданский паспорт, на чьё имя, не помнит. После этого он отправился домой пешком. Он осознает, что 22.10.2020 в период с 01 часа 50 минут до 02 часов 20 минут, находясь в районе дома расположенного по ул. Невельского, д.4 в г. Владивостоке, путем разбития заднего левого стекла проник в салон автомобиля и украл автомобиль с целью дальнейшей его реализации. Автомобиль был оставлен вдоль проезжей части по ул. Снеговая в г. Владивостоке. В содеянном раскаивается. Вину признают полностью (т. 3 л.д. 109-113).

Согласно оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 276 УПК РФ, по ходатайству стороны защиты и с согласия государственного обвинителя показаниям подсудимого Атаманенко С.С., данным в ходе предварительного следствия по уголовному делу при его допросе в качестве обвиняемого 13.12.2021, Атаманенко С.С., вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, от дачи показаний ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ отказался (т. 3 л.д. 137-140).

После оглашения показаний, данных в качестве подозреваемого, и обвиняемого, подсудимый показал, что показания давал под диктовку следователя, так как у него была устная договоренность о том, что если он возьмет на себя указанные преступления, то ему изберут меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Дорофеева О.А., пояснила, что подсудимый ей незнаком. Она работает в ООО «Союз Восток» в должности заместителя директора. Их компания занимается организацией услуг питания на территории Приморского края. На 24.01.2020 их организация оказывала услуги организации питания в школе № 14 по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28. Утром 24.01.2022 поступила информация от заведующего производством, что у них произошло хищение продуктов питания, они выехали в школу. В столовой они увидели разбитое окно. Позже сотрудники пищеблока установили, какие продукты были похищены. В результате были похищены: сосиски «Фермерские» 2 кг. 400 гр., стоимостью 612 рублей 76 копеек; фарш классический 1 кг. 500 гр., стоимостью 277 рублей 50 копеек; курица 4 кг. 500гр., стоимостью 580 рублей 50 копеек; яйца куриные 60 штук, стоимостью 414 рублей; молоко объемом 0,2 л. в количестве 129 шт., стоимостью 1999 рублей 50 копеек; молоко по 1л. в количестве 2 шт., стоимостью 120 рублей, яблоки 2 кг., стоимостью 148 руб. Общая сумма 4152 рублей, 27 копеек. Через

некоторое время часть сосисок была возвращена – 8 шт., на сумму 142 рубля 72 копейки. ООО оказывает услуги, продавая продукты питания, похищенные продукты питания принадлежали именно их организации, а не школе. Также был похищен банковский терминал и медицинские книжки сотрудников, но впоследствии указанное имущество было возвращено следователем. Просит взыскать 4009,55 руб. с подсудимого.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Маммедова Т.Н.о., данных в ходе предварительного следствия, По адресу: <адрес> проживает совместно с супругой, детьми. Для работы ему необходим автомобиль. В 2002 году через объявление на сайте «Фарпост» он приобрел автомобиль марки NISSAN VANETTE, государственный регистрационный знак Х802ЕР/125, номер кузова 8К82VN211037, за 200000 рублей. Данная модель автомобиля представляет из себя микроавтобус белого цвета. Задние крылья и дверь багажника покрыты ржавчиной, колеса на литых дисках, на лобовом стекле есть трещина. Автомобиль застрахован по ОСАГО. Сигнализацией не оборудован. Открывается и закрывается ключом, который имеется в единственном экземпляре, хранится только у него, никому его не передавал. Автомобилем пользуется только он. Автомобиль постоянно паркует на ночь около дома на придомовой парковке, при этом никакой охраны около дома нет. 23.01.2020, примерно в 22 часа 00 минут, он приехал на вышеуказанном автомобиле домой, автомобиль припарковал около дома, при этом, из окон квартиры автомобиль не просматривался. Он закрыл автомобиль при помощи ключа, после чего, поднялся домой. В бензобаке оставался бензин, сколько точно не может сказать. 24.01.2020, примерно в 07 часов 30 минут, он вышел из дома, чтобы отвезти детей в школу и поехать на работу. Когда он подошел к месту, где припарковал свой автомобиль вечером 23.01.2020, то автомобиля там не было. Он сразу понял, что его автомобиль кто-то похитил, сразу вызвал такси и поехал в ОП № 1 УМВД России до г. Владивостоку, где написал заявление. После чего, вместе с сотрудниками полиции был произведен осмотр места происшествия, с которого был похищен его автомобиль. 25.01.2020 ему позвонил сотрудник полиции, который сообщил, что его автомобиль найден на 705 км автодороги А-370 «Уссури» Надеждинского района Приморского края и ему необходимо явится на указанное место, забрать автомобиль. Он поехал на указанное место, где был обнаружен его автомобиль. По приезду на место, он увидел свой автомобиль, рядом с которым находились сотрудники полиции. После того, как автомобиль осмотрел эксперт, он также осмотрел свой автомобиль и увидел, что у автомобиля поврежден замок зажигания, в салоне автомобиля находился нож. В задней части салона автомобиля находились продукты питания - сосиски. Данные продукты ему не принадлежат. После осмотра автомобиль был ему возвращен сотрудниками полиции. Также в ходе осмотра он обнаружил, что бензобак полностью пуст. (т. 2 л.д. 195-197).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ дополнительным показаниям потерпевшего Маммедова Т.Н.о., данным в ходе предварительного следствия, ранее данные им показания он подтверждает в полном объеме, у него есть автомобиль марки «NISSAN VANETTE» «НИССАН ВАНЕТТ», государственный регистрационный знак Х802ЕР/125 RUS, микроавтобус, в кузове белого цвета, который он приобрел в 2014 году за 200000 рублей (договор купли-продажи у него отсутствует, так как он ему не нужен). Автомобиль он, как и в 2020 году, так и в настоящее время паркет около <адрес> в <адрес>. 23.01.2020 примерно в 22 часа 00 минут он указанный автомобиль припарковал около <адрес> в <адрес> и ушел домой. 24.01.2020, примерно в 07 часов 30 минут он вышел из дома, и обнаружил хищение автомобиля. Через некоторое время ему позвонил сотрудник полиции, который сообщил, что его автомобиль найден на 705 км автодороги А-370 «Уссури» Надеждинского района Приморского края. Он прибыл к указанному месту, где впоследствии с его участием автомобиль был осмотрен и ему возвращен. Когда осматривали автомобиль, кроме замка зажигания, более ничего повреждено не было, из салона автомобиля ничего не похищено, кроме этого, при возврате ему автомобиля в баке отсутствовал бензин, ущерб от того, что полностью был израсходован бензин, ему не причинен. Таким образом, в период с 22 часов 00 минут 23.01.2020 до 07 часов 30 минут 24.01.2020, с участка местности, расположенного около <адрес> в <адрес>, у него похищен, принадлежащий ему на праве собственности автомобиль марки «NISSAN VANETTE» «НИССАН ВАНЕТТ», государственный регистрационный знак Х802ЕР/125 RUS и причинен ущерб на сумму 200000 рублей, который для него является значительным. По поводу стоимости автомобиля

и причинения ему ущерба на сумму 200000 рублей пояснил, что ему известно, что в настоящее время, с учетом просмотра объявлений, данный автомобиль стоит дороже, но все аналогичные автомобили в хорошем состоянии, и используются как пассажирские, то есть присутствует задний ряд сидений, имеют наиболее меньшие пробеги, а им автомобиль приобретен с пробегом в 2014 году, то есть, находится в его собственности большой период времени, имеет кузовные повреждения в результате эксплуатации, если он бы собирался продать данный автомобиль, он не завышал бы его стоимость, так как его реальная стоимость составляет 200000 рублей, на основании вышеизложенного на причинении ущерба в размере 200000 рублей настаивает, и иную заявлять не желает. В связи с тем, что автомобиль возвращен, материальных претензий не имеет. Атаманенко С.С. ему неизвестен, разрешение на передвижение на его автомобиле, он тому не давал (т. 2 л.д. 198-202).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Белашова Н.А., данным в судебном заседании, он приобрел автомобиль марки «Лада 213100», государственный регистрационной знак У 819 АВ 125/RUS, за 200000 рублей. Автомобиль принадлежит ему на праве собственности. Автомобиль застрахован ОСАГО, сигнализацией не оборудован. 15.10.2020, примерно в 21 час 00 минут он на своем автомобиле марки Лада «213100», государственный регистрационной знак У819АВ 125/ RUS, подъехал к дому № 16 по ул. Шепеткова в г. Владивостоке, где на углу вышеуказанного дома припарковал свой автомобиль, закрыл его и пошел домой. Когда он припарковал автомобиль, то подозрительных лиц возле дома не видел. Примерно в 03 часа 00 минут 16.10.2020, находясь дома, он услышал на улице какой-то шум, после чего выглянул в окно и увидел свет в салоне его автомобиля. Он вышел на улицу, подойдя к автомобилю, обратил внимание, что на задней левой пассажирской двери была разбита форточка. В салоне его автомобиля находится ранее неизвестный молодой человек, который сидел на переднем водительском сидении, при этом светил фонариком. При себе молодой человек имел отвертку и складной нож, которые находились у него в правой руке. Он спросил у молодого человека, что он делает в его автомобиле, молодой человек ничего не ответил, при этом он почувствовал от данного молодого человека стойкий запах алкоголя. Затем он заблокировал своей правой ногой выход из салона автомобиля, чтобы молодой человек не убежал. Затем он вызвал сотрудников полиции, по приезду которых тот был задержан, представился фамилией Атаманенко. Он написал по данному факту заявление в полицию. Сотрудниками полиции был осмотрен его автомобиль, из автомобиля ничего похищено не было, но были изъяты предметы, оставленные молодым человеком - фонарик, отвертка и складной нож. (т. 2 л.д. 227-229).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ дополнительным показаниям потерпевшего Белашова Н.А., данным в ходе предварительного следствия, ранее данные показания он подтверждает в полном объеме, у него в собственности имеется автомобиль марки «ЛАДА 213100» (LADA 4X4), государственный регистрационный знак У 819 АВ 125/RUS, который он приобретал в 2019 году за 200000 рублей, договор купли-продажи не сохранил. 15.10.2020, примерно в 21 час 00 минут он на указанном автомобиле подъехал к дому № 16 по ул. Шепеткова в г. Владивостоке, на углу вышеуказанного дома припарковал автомобиль, закрыл его и пошел домой, сигнализацией автомобиль не оборудован. Около 03 часов 00 минут 16.10.2020 он услышал подозрительные шумы на улице, он выглянул в окно и увидел, что в салоне его автомобиля горит свет. Он вышел на улицу, подошел к автомобилю и увидел, что на водительском сидении сидит молодой человек, в правой руке которого находилась отвертка и складной нож, а в левой руке – фонарик. Он спросил у молодого человека, что тот делает в его автомобиле, молодой человек ничего не ответил. Он сразу позвонил в полицию и сообщил, что задержал в своем автомобиле гражданина. По приезду сотрудников полиции, данный гражданин представился, сразу он запомнил только фамилию Атаманенко. При осмотре его автомобиля было зафиксировано повреждение - разбита задняя левая «форточка» на двери. Приехал 16.10.2020 в обеденное время в ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку, где был допрошен в качестве потерпевшего. Когда он находился в отделе полиции, он видел данного молодого человека, сотрудники полиции ему его представили как Атаманенко С.С. Ранее он с данным молодым человеком знаком не был, разрешение на передвижение на его автомобиле тому не давал. Сейчас, он понимает, что данный граждан покушался тайно похитить его автомобиль, но не успел. Если бы Атаманенко С.С. довел свой преступный умысел до конца, ему бы был причинен

значительный ущерб на сумму 200000 рублей. Совместно с руководителем следственного органа просматривается информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет», в ходе просмотра которой установлено, что среднерыночная стоимость идентичного автомобиля составляет 200000 рублей (делается скриншот экрана, на котором просматривается объявление, который прилагается к допросу), то есть та сумма, за которую он и приобретал свой автомобиль. Он на данной сумме настаивает. Данный ущерб для него является значительной так как, сумма его дохода составляет 40000. Также По поводу повреждения его автомобиля может пояснить, что также проведен мониторинг сети «Интернет», в котором размещены различные объявления с предложением приобрести форточку на его автомобиль, стоимость варьируется от 200 до 500 рублей, если бы приобретал себе форточку то приобрел бы самую лучшую, то есть за 500 рублей, на данной сумме повреждения настаивает, однако данные предложения все размещены в различных областях, кроме Владивостока, и чтобы приобрести данную форточку ему придется оплатить доставку, которая составит еще около 500 рублей. Спустя длительное время, он не помнит точных событий преступления, возможно тот ему говорил цель своего нахождения в автомобиле, просто он не придал этому значения. Действительно, у Атаманенко С.С. на руках были перчатки синего цвета. В связи с тем, что его автомобиль похищен не был, ущерб ему не причинен, поповоду повреждения ему разъяснено и понятно право заявить гражданский иск. (т. 2 л.д. 230-234).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Капитонова И.Г., данным в судебном заседании, 26.07.2011 на основании договора купли-продажи он приобрел себе в собственность автомобиль марки «TOYOTA HIACE», тип ТС грузовой-бортовой, в кузове белого цвета, 1992 года выпуска (не конструктор), который впоследствии зарегистрировал на свое имя и получил государственно регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS. Данный автомобиль он приобрел, помнит точно за 150000 рублей, автомобилем длительное время он пользовался самостоятельно и использовал его в целях служебной необходимости, когда работал в ООО «Независимая УК», и являлся в данном Обществе генеральным директором. Автомобиль он приобретал за собственные денежные средства. Впоследствии он по роду своей деятельности стал управлять данным автомобилем редко, и данным автомобилем по работе стал управлять Коваленко Л.Л., который по настоящее время работает слесарем в ООО «Независимая УК». Автомобиль сигнализацией не оснащен. Также в наличии имеется два комплекта ключей, которые ему отдал предыдущий хозяин автомобиля, дубликатов нет, один ключ всегда находился у Коваленко А.А., второй ключ находился у него дома. Ключи не терялись. Противоугонной системой автомобиль не оборудован. Автомобиль для удобства всегда парковался во дворе жилого дома № 4 по ул. Невельского в г. Владивостоке, где расположена ООО «Независимая УК». Со слов Коваленко А.А. ему стало известно, что последний, управляя данным автомобилем с его разрешения, 21.10.2020 примерно в 14 часов 00 минут автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, припарковал около дома № 4 по ул. Невельского в г. Владивостоке. В этот день его не было на работе, но, со слов Шаповаловой С.В. (гражданская супруга), ему известно, что 21.10.2020, примерно в 18 часов 00 минут, она уходила с работы и видела, как автомобиль стоит на месте парковки. Кроме этого, со слов Шаповаловой С.В., а впоследствии и со слов Коваленко А.А., ему известно, что последний примерно в 08 часов 30 минут 22.10.2020, подойдя к вышеуказанному месту парковки автомобиля, обнаружил его отсутствие, то есть хищение его автомобиля марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, о чем Шаповалова С.В. сообщила сотрудникам полиции, в связи с его отсутствием, с ее участием был осмотрен участок местности, с которого был похищен автомобиль. В вечернее время, не позднее 21 часа 00 минут 22.10.2020 позвонили сотрудники полиции и сообщили, что автомобиль обнаружен по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 90, так как его на было, на место поехала Шаповалова С.В. и Коваленко А.А., последние подтвердили, что обнаруженный автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, принадлежит ему. Автомобиль сотрудниками полиции был осмотрен и возвращен Шаповаловой С.В. и Коваленко А.А. Со слов Коваленко А.А. ему известно, что, когда автомобиль был возвращен Шаповаловой С.В., бак был пустой, то сеть отсутствовало топливо (грузовик дизельный). После возвращения сотрудниками полиции им был осмотрен автомобиль, установлено, что на данном автомобиле повреждено (уничтожено путем разбития) пластиковое откидное окно правой пассажирской двери, поврежден замок зажигания, но свои свойства он не утратил. Далее откидное окно было восстановлено, то

есть приобретено и поставлено на автомобиль, стоимость приобретенного окна составила 1000 рублей. По собственной инициативе им был заменен замок зажигания, стоимость замка зажигания также составила 1000 рублей. Данные запчасти были заменены самостоятельно. Имущество, находящее в салоне автомобиля, похищено не было. Таким образом, сумма затраченных средств на восстановление автомобиля составила 2000 рублей, для него не является значительной, ущерб от того, что полностью был израсходовано топливо в автомобиле, ему также не причинен. Таким образом, в период с 18 часов 00 минут 21.10.2020 до 08 часов 30 минут 22.10.2020 с участка местности около дома № 4 по ул. Невельского в г. Владивостоке у него похищен принадлежащий ему на праве собственности автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, и причинен значительный ущерб на сумму 150000 рублей, так как сумма его дохода составляет 100000 рублей. На момент хищения его доход был практически аналогичным. По поводу стоимости автомобиля и причинения ему ущерба на сумму 150000 рублей пояснил, что он настаивает на данной сумме и иную заявлять не желает, хотя ему известно, что в настоящее время, с учетом просмотра объявлений, данный автомобиль стоит дороже, но все аналогичные автомобили ввозились на территорию РФ позже и имеют наиболее меньшие пробеги, а им автомобиль приобретен с пробегом в 2011 году. Если бы он собирался реализовать данный автомобиль, он не завышал бы стоимость, так как его реальная стоимость составляет 150000 рублей. На причинении ущерба в размере 150000 рублей настаивает. В связи с тем, что автомобиль ему возвращен, ущерб ему возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, по поводу повреждения указанного автомобиля при необходимости обратится в гражданском порядке. Как стало ему известно, хищение принадлежащего ему автомобиля совершено Атаманенко С.С. Данный гражданин ему неизвестен, разрешение на передвижение на его автомобиле, он тому не давал. (т. 2 л.д. 244-249).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Шаповаловой С.В., данным в судебном заседании, она работает в ООО «Независимая УК» в должности мастера, Капитонов И.Г. является там генеральным директором. У Капитонова И.Г. в собственности имеется автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS белого цвета, который он приобрел 26.07.2011 на основании договора купли-продажи, стоимость не знает. Данным автомобилем он управляет редко. Данный автомобиль Капитонов И.Г. эксплуатирует для работы в ООО «Независимая УК». Для удобства автомобиль у него всегда под рукой, автомобиль принадлежит ему на праве собственности, чаще по работе автомобилем по указанию Капитонова И.Г. управляет Коваленко А.А., который работает слесарем в ООО «Независимая УК». Автомобиль сигнализацией не оснащен. Также в наличии имеется два комплекта ключей, один ключ всегда находится у Коваленко А.Л., второй ключ - у них дома. Ключи не терялись. Автомобиль паркуется всегда во дворе жилого дома № 4 по ул. Невельского в г.Владивостоке, где расположено ООО «Независимая УК». 21.10.2020, примерно в 14 часов 00 минут, автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, был припаркован Коваленко А.А. рядом со школой № 14, напротив торна дома № 4 по ул. Невельского в г.Владивостоке. 21.10.2020, примерно в 18 часов 00 минут она уходила с работы, автомобиль видела, он был припаркован на том же месте, где его парковал Коваленко А.А. 22.10.2020, примерно в 08 часов 30 минут ей позвонил Коваленко А.А. и спросил, не брала ли она автомобиль, на что она ответила, что не брала. После чего, она незамедлительно приехала по ул. Невельского, д. 4 в г. Владивостоке, где был припаркован автомобиль. Они осмотрели все рядом находящиеся территории и, не обнаружив автомобиль, поняли, что тот был угнан, о чем она сообщила в полицию. По приезду сотрудников полиции с её участием был осмотрен участок местности, где был припаркован автомобиль. Позже ей стало известно, что автомобиль был угнан неизвестным лицом 22.10.2020, примерно в 02 часа 00 минут. В вечернее время, точно не помнит ей сообщили, что был обнаружен автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS по адресу: г.Владивосток, ул.Снеговая,90, куда она направилась с Коваленко А.А. По приезду, осмотрев автомобиль, они подтвердили, что данный автомобиль принадлежит Капитонову И.Т. Далее автомобиль был осмотрен с ее участием. Так как Коваленко И.Т. находился за пределами г. Владивостока, прибыть он не смог, в связи с чем, угоном автомобиля занималась она (т. 3 л.д. 1-4).

К ранее данным показаниям хочет добавить, что перед приездом по адресу: г. Владивосток, ул.Снеговая, 90, когда сообщили, что автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, был обнаружен сотрудниками полиции, она совместно с Коваленко А.А. по пути взяла с собой канистру. Они заехали на АЗС и заполнили ее бензином, так как в автомобиле «TOYOTA HIACE» он мог закончиться, поскольку Капитонов И.Т. всегда заправляется на 500 рублей. 22.10.2020, по приезду её и Коваленко А.А. по ул.Снеговая, д. 90 в г.Владивостоке они решили проверить, заводится ли автомобиль, тот не заводился. Они залили в бак бензин, после этого автомобиль сразу завелся. Далее Коваленко А.А., по ее просьбе, управляя автомобилем марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, поместил его на платную стоянку (т. 3 л.д. 7-9).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Коваленко А.А., данным в ходе предварительного следствия, он работает в ООО «Независимая УК» в должности слесаря. Капитонов И.Е. является там генеральным директором, Шаповалова С.В. там работает в должности мастера. У Капитонова И.Г. в собственности имеется автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, 1992 года выпуска. Данным автомобилем он управляет редко, автомобиль эксплуатируется им для работы в ООО «Независимая УК», т.е. для удобства, автомобиль у него всегда под рукой, автомобиль принадлежит ему на праве собственности, чаще по работе автомобилем по указанию Капитонова И.Е. управляет он. Автомобиль сигнализацией не оснащен. Также в наличии имеется два комплекта ключей, дубликатов нет, один ключ всегда находится у него, второй ключ всегда находится у Капитонова И.Е. дома. Ключи не терялись. Противоугонной системой автомобиль не оборудован. Автомобиль паркуется всегда во дворе жилого дома № 4 по ул. Невельского в г. Владивостоке, где расположена ООО «Независимая УК». 18.10.2020 Капитонов И.Е. уехал за пределы г. Владивостока по работе, должен вернуться 22.10.2020. На этот период автомобилем управлял он и должен был управлять дальше. 21.10.2020 примерно в 14 часов 00 минут автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, он припарковал рядом со школой № 14, напротив торца дома № 4 но ул. Невельского в г. Владивостоке. 21.10.2020 примерно в 23 часа 30 минут он выходил с работы с подъезда и видел, что автомобиль марки автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, припаркован на том же месте, где он его парковал днем. После чего он направился домой.

22.10.2020 примерно в 08 часов 25 минут он пошел к автомобилю, чтобы его прогреть и начать работать. Но автомобиля на месте парковки он не обнаружил. После чего он позвонил Шаповаловой С.В. и спросил не брала ли она автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, на что она ответила, что не брала. После чего Шаповалова С.В. незамедлительно приехала по ул.Невельского, д. 4 в г. Владивостоке, где был припаркован автомобиль. В ходе выяснения обстоятельств, они осмотрели все рядом находящиеся территории и не обнаружив нигде автомобиль, поняли, что он был угнал, после чего Шаповалова С.В. незамедлительно о случившемся сообщила в полицию. В вечернее время, точно не помнит ему позвонила Шаповалова С.В. и сообщила, что был обнаружен автомобиль марки ««TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д.90, куда он незамедлительно направился вместе с ней (т. 3 л.д. 11-14).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свиридовой О.И., ранее до августа 2020 года она работала в МБОУ СОШ № 14 расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28 в должности директора, а Кныш М.В. работала в должности ее заместителя. В школе на первом этаже здания расположено помещение - столовая, которое имеет два входа: изнутри помещения школы и снаружи (является запасным), изнутри дверь закрывается на щеколду, но можно закрыть и на замок, обычно сотрудники столовой, закрывали изнутри на щеколду запасной выход, затем закрывали выход из столовой и уходили через центральный вход. По периметру здания установлены две камеры видеонаблюдения: центральный и запасной вход. В самой столовой работали сотрудники ООО «Союз Восток» и им принадлежали продукты питания. Сами сотрудники столовой в штат школы не входили. Школу охраняло агентство ООО «Зорро», охранял один охранник сутки через двое, но он постоянно находился внутри здания и пока

нес службу, на улицу не выходил. 23.01.2020, примерно в 17 часов 30 минут она ушла с работы, сотрудники столовой уже на тот момент покинули школу. 24.01.2020, примерно в 06 часов 00 минут ей позвонили и сообщили, что в помещении столовой совершена кража, она позвонила Кныш С.В., которая вызвала сотрудников полиции. Спустя некоторое время, она приехала и увидела, что разбито стекло в помещении столовой, далее ей стало известно, что похищена продукция, принадлежащая ООО «Союз Восток», а именно: фарш, сосиски, молоко, яблоки, ущерб школе не причинен. Ущерб от разбития окна школе также причинен не был, так как стеклопакет был восстановлен ООО «Зорро». Впоследствии по приезду в школу были просмотрены камеры видеонаблюдения, в ходе просмотра которых было установлено, что примерно в 19 часов 40 минут 23.01.2020 молодой человек (входе следствия установлен - Атаманенко С.С.) разбивает камнем окно, ведущее в столовую, отходит от здания школы и через некоторое время, примерно минут через 15 вновь подходит к разбитому окну, просовывает руку через образовавшийся проем, открывает изнутри окно и проникает в помещение (в самом помещении камеры отсутствуют). Через некоторое время Атаманенко С.С. появился на запасном выходе, вышел через столовую на улицу, в руках у него были продукты питания, которые он поставил около школы и ушел и примерно в 05 часов 00 минут 24.01.2020 забрал продукты питания и ушел. Атаманенко С.С. ей известен, так как ранее обучался в их школе (т. 3 л.д. 20-23).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Хомич Е.А., он работает в должности заместителя генерального директора ООО ОН «Зорро», офис компании (охранное предприятие) расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Луговая,д. 83 «а». До первого квартала 2020 года под охранной ООО «Зорро» находился объект МБОУ СОШ № 14 но адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28. На данный объект заступали сотрудники ООО «Зорро» сутки через двое с 08 часов до 08 часов, одним из данных сотрудников являлся Чичканов В.Н.. Охрана на данном объекте осуществлялась только изнутри. В целях личной безопасности им не разрешалось (не рекомендовалось) проводить обход снаружи здания. 21.03.2020 на данный объект в 08 часов 00 минут заступил Чичканов В.Н. Примерно в 06 часов 00 минут 24.01.2020 позвонил Чичканов В.Н. и сообщил, что в столовую школы произошло проникновение снаружи, через окно, путем разбития стеклопакета. Так как объект находился под охраной ООО «Зорро», за свой счет восстановило стеклопакет (т. 3 л.д. 24-27).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Чичканова В.Н., с 2019 года он трудоустроен в охранном агентстве ООО «Зорро» в должности охранника. С 15.01.2020 он был назначен на объект охраны - МБОУ СОШ № 14 по ул. Ивановская, д. 28 в г. Владивостоке. Его рабочий график с 08 часов 00 минут до 08 часов 00 минут следующего дня, сутки через двое. 23.01.2020 в 08 часов 00 минут он заступил на суточное дежурство в МБОУ СОШ № 14. Его рабочее место всегда в общем коридоре, около общей входной двери. В его обязанности входило: с утра заполнение журнала, далее делается обход школы, принимается смена, в течение рабочего дня контролируются дети, чтобы кто-либо из детей не покинул во время уроков школу (без уважительных причин) и чтобы никто не прошел в школу. На рабочем месте (столе в холле) мониторов с видеонаблюдением не было, однако камеры установлены по периметру школу (центральный вход и запасной вход), но данное видеонаблюдение было у директора школы, он к нему доступа не имел. 23.01.2020 весь рабочий день проходил в обычном режиме, во сколько все покинули школу и он сделал обход, уточнить не смог. Примерно 22 часа 00 минут 23.01.2020 он обошел территорию (изнутри) ничего подозрительного он не заметил, снаружи по инструкции им не разрешено делать обход, и стал заниматься своими делами, ночь прошла спокойно. Примерно в 06 часов 00 минут 24.01.2020, постучались в дверь, он открыл дверь, там была Кондратьева Л.А. - заведующая производством, она прошла к своему рабочему месту - подсобное помещение, расположенное в столовой школы и через несколько минут вышла из столовой и сообщила, что в самом помещении столовой разбит стеклопакет на пластиковом окне и из подсобного помещения похищены продукты питания. Он ей сказал вызывать полицию. Насколько ему известно, в полицию обратилась Кныш С.В. Затем приехали сотрудники полиции, стали осматривать место совершения преступления, в этот момент он сменился и уехал. Впоследствии ему стало известно, что хищение произошло примерно в 19 часов 40 минут 23.01.2020, в это время столовая была закрыта. Как было разбито стекло, в, он не слышал. (т. 3 л.д. 28-31).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Кондратьевой Л.А., до марта 2020 года она работала в ООО «Союз Восток» в должности заведующей производством. Общество предоставляло услуги по питанию. Непосредственно она работала в МБОУ СОШ № 14, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28. рабочее место располагалось в помещении столовой, расположенной на первом этаже данного здания. Рабочий день был с 06 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Вход в помещение столовой осуществляется через два входа: изнутри школы и снаружи, как запасной выход. Изнутри вход закрывается как снаружи, так и изнутри на щеколду. 23.01.2020, примерно в 16 часов 00 минут они совместно с Березной Л.В. покинули рабочее местно, при этом выходили они через школу, то есть через центральный вход, а запасной выход был закрыт изнутри на щеколду. В помещении столовой оставалась продукция питания, принадлежащая ООО «Союз Восток». Примерно в 05 часов 30 минут 24.01.2020 она и Березная Л.В. пришли на работу, прошли через центральный вход, вошли в помещение столовой и сразу обратили внимание, что окно (стеклопакет) разбито, на полу лежал камень, далее они прошли в помещение, где запасной выход, дверь была открыта изнутри, в помещении все было разбросано. Затем она сообщила Дорофеевой О.А. о факте хищения и было принято решение о проведении ревизии, но результатам которой выявлено, что у ООО «Союз Восток» похищено следующее имущество: сосиски «Фермерские» в количестве 2 кг. 400 гр., на общую сумму 612 рублей 77 копеек; фарш «Классический» в количестве 1 кг. 500 гр., па общую сумму 277 рублей 50 копеек; курицу «Равис» в количестве 4 кг. 500 гр., 580 рублей 50 копеек, яйцо, в количестве 60 штук, на подложках, на общую на сумму 414 рублей; яблоки в количестве 2 кг., на общую сумму 148 рублей; молоко объемом 0,2 лира, в количестве 129 пачек, на общую сумму 1999 рублей 50 копеек; молоко объёмом 1 литр, в количестве 2 пачек, на общую сумму 120 рублей. Общий ущерб от хищения составил 4152 рублей 27 копеек, личное имущество похищено нс было (т. 3 л.д. 36-39).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Березиной А.В. от 04.12.2021, до марта 2020 года она работала в ООО «Союз Восток» в должности повара. Ее рабочее место располагалось в помещении столовой МБОУ СОШ № 14 но адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28. Заведующей столовой являлась Кондратьева Л.А. Рабочий день был с 06 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Вход в помещение столовой осуществляется через два входа: изнутри школы и снаружи, как запасной выход. Изнутри вход закрывается как снаружи, так и изнутри на щеколду. 23.01.2020 примерно в 16 часов 00 минут она и Кондратьева Л.А. ушли, при этом выходили они через школу, то есть через центральный вход, а запасной выход закрыли изнутри на щеколду. Примерно в 05 часов 30 минут 24.01.2020 она и Кондратьева Л.А. пришли на работу, прошли через центральный вход, открыли изнутри школы дверь в соловую, вошли в помещение и увидели на полу камень и что разбито окно в подсобном помещении (единое со столовой), где запасной выход, дверь была открыта изнутри, в помещении все было разбросано. Сразу посчитать ущерб не представилось возможным, но отсутствовало молоко 0,2 л., 1 л., сосиски, яйцо, куры, фарш. Впоследствии была проведена ревизия (т. 3 л.д. 40-43).

Помимо показаний потерпевших, свидетелей, вина подсудимого Атаманенко С.С. также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела.

Заявлением Маммедова Т.Н.о. о хищении его автомобиля марки «NISSAN VANETTE» («НИССАН ВАНЕТТ»), государственный регистрационный знак Х 802 ЕР/125 RUS, от дома № 12 по ул. Громова в г. Владивостоке в период с 22 часов 00 минут 23.01.2020 до 08 часов 00 минут 24.01.2020 (т. 1 л.д. 68).

Протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2020 с участием Мамедова Т.Н.о., согласно которому, осмотрен участок местности в 14м от левого торца дома № 12 по ул. Громова в г. Владивостоке, с которого был похищен автомобиль марки «NISSAN VANETTE», государственный регистрационный знак Х 802ЕР/125 RUS. (т. 1 л.д. 71-75).

Свидетельством о регистрации транспортного средства, 2519 № 919882, на автомобиль NISSAN VANETTE», государственный регистрационный знак Х 802 ЕР/125 RUS, согласно которому, указанное транспортное средство зарегистрировано на Маммедова Т.Н.о. (т.1 л.д. 82-83).

Протоколом осмотра документов от 28.11.2021, согласно которому, осмотрена копия свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль марки «NISSAN VANETTE», государственный регистрационный знак Х 802 ЕР/125 RUS (т.1 л.д. 82-86).

Рапортом начальника ДЧ ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края от 25.01.2020, согласно которому, 25.01.2020 в 10 часов 25 поступило сообщение о том, что сотрудниками ДПС на 705 км. автодороги Д-370 «Уссури» Надеждинского района Приморского края обнаружен автомобиль марки «NISSAN VANETTE», государственный регистрационный знак Х 802 ЕР/125 RUS, похищенный в г. Владивостоке 24.01.2021 (т. 1 л.д. 89).

Протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2020, согласно которому при осмотре автомашины «NISSAN VANETTE», государственный регистрационный знак Х 802 ЕР/125 RUS на 705 км автодороги А-370 «Уссури» изъята оплетка руля, потожировая среда с рукояти ручного тормоза. Установлено повреждение замка зажигания. Обнаружен нож с рукоятью голубого цвета, не принадлежащий Маммедову Т.Н.о., восемь сосисок с наименованием «Фермерские». (т.1, л.д. 90-92).

Заключением эксперта № 54 от 24.01.2020, согласно которому, проведена дактилоскопическая экспертиза дактилопленки, на которой имеется пригодный для идентификации личности след пальца руки, изъятый в ходе осмотра места происшествия – столовой школы №14 по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д.28 (т.1 л.д. 225-228).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 16.10.2020, согласно которому 16.10.2020 в 03 часа 12 минут зарегистрировано сообщение Белашова Н.А. по факту того, что неустановленное лицо покушалось похить его автомобиль марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У 819 АВ/125 RUS (т. 1 л.д. 230).

Заявлением от 16.10.2020 Белашова Н.А., о том, что неизвестным лицом 16.10.2020 возле дома по ул. Шепеткова в г. Владивостока повреждено его имущество – автомобиль ВАЗ 2131 У819АВ 125RUS, разбита форточку задней двери (т.1 л.д. 231).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 22.10.2020, согласно которому, ДЧ ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку в 11 часов 34 минуту зарегистрировано сообщение от Шепаваловой С.И. по факту хищения автомобиля марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 от дома № 4 по ул. Невельского в г. Владивостоке (т. 2 л.д. 17).

Заявлением Капитонова И.Г. от 11.12.2021, согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое в период с 18 часов 00 минут 21.10.2020 до 08 часов 30 минут 22.10.2020 от д. № 4 по ул. Невельского в г. Владивостоке тайно похитило принадлежащий ему на праве собственности автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25, стоимостью 150000 рублей (т. 2 л.д. 19).

Протоколом осмотра места происшествия от 22.10.2020 с участием Шаповаловой С.В., согласно которому, осмотрен участок местности на расстоянии 10 метров от левого торца дома № 4 по ул. Невельского в г. Владивостоке, с которого был похищен автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, принадлежащий Капитонову И.Е. (т. 2 л.д. 21-29).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 22.10.2020, согласно которому, в 21 час 00 минут 22.10.2020 в ДЧ ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение ГИБДД о том, что сотрудниками ДПС по ул. Снеговая в г. Владивостоке обнаружен автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, принадлежащий Капитонову И.К. (т. 2 л.д. 39).

Протоколом осмотра места происшествия от 22.10.2020 с участием Шаповаловой С.В., согласно которому, осмотрен автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный

регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS,, принадлежащий Капитонову И.Г., стоящий на участке местности по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 90; в ходе осмотра изъяты 5 дактилопленок со следами пальцев рук. (т. 2 л.д. 40-48).

Протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 28.10.2020, согласно которому, у Атаманенко С.С. изъяты следы рук (т. 2 л.д. 72,73-74).

Заключением эксперта № 625 от 29.10.2020, согласно которому, на пяти отрезках дактилопленки, изъятых при осмотре а/м «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, имеются три следа пальцев, пригодные для идентификации личности, оставленные не Коваленко А.А. и Шаповаловой С.В. (т. 2 л.д. 59-66).

Заключением эксперта № 678 от 05.11.2020, согласно которому, изображенный на иллюстрации 4 след пальца руки, указанный в заключении эксперта № 625 от 29.10.2020 оставлен безымянным пальцем левой руки Атаманенко С.С. (т.2 л.д. 82-86).

Протоколом осмотра предметов от 08.12.2021, согласно которому, дактилопленка со следом пальца левой руки Атаманенко С.С., изъятым 22.10.2020 в ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 90, осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 169-177,178).

Протоколом осмотра предметов от 11.12.2021, согласно которому, фонарик, складной нож, отвертка, изъятые в ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак Х 819 АВ/125 RUS по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 16, осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 179-187, 188).

Паспортом транспортного средства на автомобиль «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, протоколом осмотра документов от 11.212.2021, согласно которому, осмотрена копия паспорта транспортного средства на автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS (т.2 л.д. 255-259).

Копией свидетельства о регистрации транспортного средства, согласно которой, владельцем автомашины ЛАДА 213100, государственный регистрационный знак У 819 АВ 125/ RUS) является Белашов Н.А. (т.1 л.д. 244).

Протоколом осмотра документов от 30.11.2021, согласно которому, осмотрены: копия свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль «ЛАДА 213100», государственный регистрационный знак У 819 АВ 125/ RUS; 29910 № 786799, собственник Белашов Н.А. (т.1 л.д. 245-246).

Протоколом осмотра места происшествия от 16.10.2020, согласно которому, с участием заявителя Белашова Н.А. осмотрен автомобиль марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У 819 АВ/125 RUS, стоящий на участке местности, расположенном на расстоянии 12 м от левого торца дома № 16 по ул. Шепеткова в г. Владивостоке; в ходе осмотра изъят складной нож, отвертка, фонарик, установлено повреждение задней форточки автомашины (т. 1 л.д. 231-237, 238, 239).

Заключением эксперта № 610 от 16.10.2020, согласно которому, на дактилопленках, изъятых 16.10.2020 при осмотре автомашины «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У 819 АВ/125 RUS, имеются пригодные для идентификации след пальца руки и два следа ладоней (т.2 л.д. 7-11).

Заключением эксперта № 646 от 29.04.2020, согласно которому, следы орудия взлома, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 22.10.2020 - автомобиля марки

«TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS, пригодны для установления групповой принадлежности орудия взлома (т.1 л.д. 99-102).

Заключением эксперта № 798от 02.12.2021, согласно которому, нож, изъятый в ходе осмотра места происшествия 25.01.2020, изготовлен промышленным способом, является ножом хозяйственно-бытового назначения. Складной нож, изъятый в ходе осмотра места происшествия 16.10.2020 изготовлен промышленным способом, является туристическим, к холодному оружию не относится (т.1 л.д. 152-163).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.02.2021, согласно которому, осмотрена рулевая оплетка, опознанная потерпевшим, находившаяся в автомобиле «НИССАН ВАНЕТТ» государственный регистрационный номер Х 802 ЕР/125RUS (т.1 л.д. 118-123).

Протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2020, согласно которому, осмотрено помещение столовой, расположенное на первом этаже СОШ №14, по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28. На внешней стороне оконной рамы обнаружен след пальца руки, изъят, обнаружен камень неправильной формы, который изъят и упакован. В ходе осмотра помещения кухни установлено, что похищены продукты питания. В ходе осмотра изъят CD-диск с 3-мя фрагментами видеозаписи (т.1 л.д. 140-147).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.02.2021, согласно которому, осмотрен камень, изъятый на первом этаже СОШ № 14, по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28 (т.1 л.д. 148-153).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 04.03.2021, согласно которому, осмотрен CD-диск с 3-мя фрагментами видеозаписи, изъятый в ходе осмотра на первом этаже СОШ №14, по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28. На первой записи на территории МБОУ СОШ № 14 по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28 в г. Владивостоке появляется силуэт мужчины (на экране отражено время 19 часов 37 минут 41 секунда) и идет вдоль школы, на отрезке видеозаписи 00 минут 16 секунд видно, как мужчина проходит вдоль центрального входа в МБОУ СОШ № 14, на отрезке 00 минут 27 минут мужчина проходит центральный вход в школу и идет далее. Кроме данного мужчины, никого нет.

На второй видеозаписи отражена прилегающая к МБОУ СОШ № 14 по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28 в г. Владивостоке территория, а именно, запасной вход в школу (ведущий в подсобное помещение, где расположена столовая школы). На видеозаписи видно, как по лестнице поднимается мужчина (в левом углу видеозаписи отражается время и дата - 01-23-2020 (23.01.2020) ЧТ 19:42:31), далее (в левом углу видеозаписи отражается время и дата - 01-23-2020 (23.01.2020) ЧТ 19:42:35) мужчина подходит к запасному входу (ведущему в подсобное помещение, где расположена столовая школы), затем мужчина подходит к двери дергает дверь, она закрыта и мужчина, убедившись, что дверь заперта уходит от запасного входа, спускаясь по лестнице.

На третьей видеозаписи отражена прилегающая к МБОУ СОШ № 14 по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28 в г. Владивостоке территория, а именно, окна, ведущие в столовую, расположенную в указанной школе, около окон стоит тот же мужчина, что и на видеозаписях 1,2, мужчина стоит один рядом посторонних лиц нет. Далее мужчина, стоящий около окон, замахивается правой рукой в сторону окна и с силой кидает правой рукой в сторону окна камень, камень залетел внутрь помещения, мужчина, разбив камнем окно, ведущее в столовую, убегает. (т.1 л.д. 157-166).

Справкой об ущербе, в связи с кражей продуктов питания в МБОУ СОШ №14 г. Владивостока от 24.01.2020, общая сумма ущерба составляет 4152 (четыре тысячи сто пятьдесят два рубля) 27 копеек (т.1 л.д. 197).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10.12.2021, с участием Атаманенко С.С. осмотрен CD-диск, с видеозаписями с камер видеонаблюдения, изъятого в ходе осмотра места происшествия 24.01.2020 по адресу: г. Владивосток, ул. Ивановская, д.

28. На первой видеозаписи Атаманенко С.С. опознал себя, но от дачи пояснений и показаний отказался. На второй видеозаписи Атаманенко С.С. опознал себя, но от дачи пояснений и показаний отказался. На третьей видеозаписи Атаманенко С.С. опознал себя, но от дачи пояснений и показаний отказался (т.1 л.д. 168-176).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 16.10.2020, Атаманенко С.С. подробно описал обстоятельства покушения на хищения автомашины «Лада» 16.10.2020 по ул. Шепеткова, 16 в г. Владивостоке, сообщив, что разбил заднюю форточку автомашины, проник в салон, пытался завести двигатель, используя фонарик, отвертку. (т.3, л.д. 91-97).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 16.10.2020, Атаманенко С.С. подробно описал обстоятельства хищения автомашины «Ниссан Ванетт» 24.01.2020 по ул. Громова, 12 в г. Владивостоке, сообщив, что открыл автомашину ножницами, при помощи последних завел двигатель, на данной автомашине забрал продукты питания, похищенные им в СОШ № 14, после чего, поехал в с. Кремово Михайловского района. (т.3, л.д. 71-75).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 28.10.2020, Атаманенко С.С. подробно описал обстоятельства хищения автомашины «Тойота Хайс» 22.10.2020 по ул. Невельского, 4 в г. Владивостоке, сообщив, что выбил заднее левое стекло, проник в салон, при помощи плоской отвертки завел двигатель, проехал мимо д.15а по ул. Батумской на ул. Фадеева, где в районе д. 47 двигатель автомашины заглох. Заправив автомашину, проехал к дому 90 по ул. Снеговая, где двигатель снова заглох. После этого, он оставил автомашину. (т.3, л.д. 91-97)

Исследовав и оценив все доказательства по уголовному делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Атаманенко С.С. в совершении инкриминированных ему преступлений нашла свое подтверждение в судебном заседании.

При постановлении приговора суд полагает необходимым принять за основу показания самого подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и оглашенные в судебном заседании, а также, при проверках его показаний на месте, показания представителя потерпевшего, данные в судебном заседании, оглашенные в судебном заседании показания потерпевших, свидетелей Шаповаловой С.В., Коваленко А.А., Кныш С.В., Свиридовой О.И., Кондратьевой Л.А., Березной А.В., Хомич Е.А., Чичканова В.Н., материалы уголовного дела.

Показания, положенные судом в основу при постановлении приговора, являются логичными, последовательными, соответствуют и дополняют друг друга, соотносятся с материалами уголовного дела. При таких обстоятельствах, основания сомневаться в достоверности названных доказательств у суда отсутствуют. Наличия у указанных лиц оснований оговаривать подсудимого в судебном заседании не установлено.

Письменные доказательства по делу недопустимыми не признавались. Все следственные и процессуальные действия по уголовному делу произведены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

Основания полагать о том, что оглашенные показания, принятые за основу при постановлении приговора, сведения, при проверке показаний на месте, подсудимый давал под давлением сотрудников правоохранительных органов, в судебном заседании не установлены. В правоохранительные органы подсудимый с заявлением о совершении в отношении него незаконных действий сотрудниками полиции не обращался. Оглашенные в судебном заседании показания даны подсудимым в присутствии защитника, также не сообщившего в протоколах следственных действий о каких-либо незаконных действиях.

Таким образом, нарушений требований действующего законодательства, в том числе, ст.ст. 189-190 УПК РФ, при производстве с участием подсудимого следственных и иных процессуальных действий в судебном заседании не установлено, суд, при таких условиях, вышеприведенные результаты следственных и процессуальных действий с участием подсудимого признает надлежащими доказательствами.

Судом каких-либо объективных данных о наличии у названных выше свидетелей, потерпевших, представителя потерпевшего оснований оговаривать подсудимого не установлено. В материалах дела не содержится и в судебном заседании не добыто каких-либо оснований полагать о том, что подсудимый в ходе предварительного следствия при допросах был вынужден давать показания против самого себя. Наличия поводов для самооговора подсудимым судом не установлено.

Размеры ущербов, причиненных потерпевшим действиями подсудимого по хищению автомашин, согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, органами следствия правильно признаны, как значительный ущерб, с учетом имущественного положения потерпевших и стоимости похищенного имущества.

Показания подсудимого, данные в судебном заседании, о непричастности к преступлениям суд полагает необходимым оценить критически, как способ защиты, избранный подсудимым в целях уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления.

Данные показания полностью опровергаются совокупностью доказательств положенных судом в основу при постановлении приговора.

Так, вина подсудимого в хищении имущества ООО «Союз Восток» из помещения столовой МБОУ СОШ № 14 по ул. Ивановская, 28 в г. Владивостоке подтверждается, помимо показаний самого подсудимого, данных в ходе предварительного следствия, содержащих подробное описание способа совершения преступления, действий подсудимого, показаниями представителя потерпевшего о наименованиях похищенных продуктов питания, потерпевшего Маммедова Т.Н.о. об обнаружении в автомашине «Ниссан Ванетт» части продуктов питания, похищенных у ООО «Союз Восток», показаниями свидетеля Свиридовой О.И. узнавшей на видеозаписях Атаманенко С.С., который разбил окно, проник в помещение школы и вынес из столовой продукты питания, показаниями свидетелей Хомич Е.А., Чичканова В.Н., Кондратьевой Л.А., Березиной А.В., о хищении из помещения столовой принадлежащих ООО «Союз Восток» продуктов питания, в том числе сосисок «Фермерские», часть из которых была обнаружена в автомашине «Ниссан Ванетт», материалами уголовного дела, в том числе, протоколом осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов - видеозаписей.

Вина подсудимого в хищении автомашины «Ниссан Ванетт», государственный регистрационный знак Х 802 ЕР/125 RUS, подтверждается, помимо показаний самого подсудимого, данных в ходе предварительного следствия, содержащих подробное описание способа совершения преступления, в том числе обстоятельств, неизвестных на момент их сообщения органам предварительного следствия, таких, как предмет, при помощи которого подсудимый открыл автомашину и завел двигатель, причинах, пот которым подсудимый на автомашине покинул пределы г. Владивостока, показаниями потерпевшего Маммедова Т.Н.о. о хищении принадлежащей ему автомашины, ее обнаружении за пределами г. Владивостока, стоимости автомашины, обнаружении в автомашине продуктов питания, ранее похищенных подсудимым, материалами уголовного дела, в том числе рапортом об обнаружении похищенной автомашины, протоколом осмотра места происшествия.

Вина подсудимого в покушении на хищение автомашины «ЛАДА 213100», государственный регистрационный знак У 819 АВ/125 RUS, подтверждается, помимо показаний самого подсудимого, данных в ходе предварительного следствия, содержащих подробное описание способа совершения преступления, показаниями потерпевшего Белашова Н.А., согласно которым, он задержал подсудимого на месте преступления, вызвал сотрудников полиции, материалами уголовного дела, протоколом осмотра предметов, протоколом осмотра места происшествия, согласно которому, из автомашины «ЛАДА» по ул. Шепеткова,16 изъяты: фонарик, отвертка, складной нож, установлено повреждение задней форточки автомашины.

Вина подсудимого в покушении на хищение автомашины «Тойота Хайс», государственный регистрационный знак Р 532 СН/125 RUS, подтверждается, помимо показаний самого подсудимого, данных в ходе предварительного следствия, содержащих

подробное описание способа совершения преступления, в том числе, неизвестных сотрудникам правоохранительных органов на момент допросов подсудимого, о маршруте движения подсудимого на похищенной автомашине, остановке на ул. Фадеева в г. Владивостоке, заправке автомашины, показаниями потерпевшего Капитонова И.Г. о хищении принадлежащей ему автомашины, месте ее хищения, показаниями свидетелей Коваленко А.А., Шаповаловой С.В. о времени и месте хищения автомашины, ее обнаружении по ул. Снеговая, 90 в г. Владивостоке, материалами уголовного дела, в том числе, протоколами осмотра места происшествия, подтверждающими показания указанных выше лиц, в том числе подсудимого, о месте хищения автомашины, способе ее хищения, месте обнаружения, заключением эксперта, согласно которому изъятый с автомашины «Тойота Хайс», государственный регистрационный знак Р 532 СН/125 RUS, след пальца руки принадлежит Атаманенко С.С.

Суд, исследовав доказательства по делу в их совокупности, полагает необходимым действия подсудимого Атаманенко С.С. квалифицировать:

- по преступлению, совершенному в отношении ООО «Союз Восток» - по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с проникновением в помещение;

- по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Маммедова Т.Н.о. – по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению, совершенному в отношении Белашова Н.А. - по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на тайное хищение чужого имущества, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Капитонова И.Г. – по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении подсудимому вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Атаманенко С.С. преступлений, личность виновного, в том числе, наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого и обстоятельств, отягчающих его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Атаманекнко С.С. совершены умышленные преступления, отнесенные к категории преступлений средней тяжести.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, снижения категории совершенных подсудимым преступлений, суд с учетом фактических обстоятельств их совершения, степени общественной опасности, обусловленной направленностью против собственности, не находит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Атаманенко С.С. по всем преступлениям, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, полагает необходимым отнести состояние его здоровья.

К обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимого по всем преступлениям, на основании п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ относит наличие в его действиях рецидива преступлений.

Атаманенко С.С. на момент совершения преступлений имеет место жительства на территории РФ, на диспансерных учетах в КНД, ПНД не состоит, вместе с тем, судим к наказанию в виде лишения свободы, отбытому реально, отрицательно характеризуется по месту жительства.

Принимая во внимание совокупность названных выше обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд считает, что исправление виновного не может быть достигнуто без изоляции его от общества, в связи с чем, полагает необходимым назначить Атаманенко С.С. за каждое из совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы.

Назначение Ковалеву И.В. иных видов наказания, по мнению суда, не обеспечит исправления подсудимого, достижения целей восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения им новых преступлений.

Определяя размер назначаемого наказания за каждое из преступлений, суд полагает необходимым руководствоваться положениями ч.ч. 1, 3 ст. 60, ч.2 ст.68 УК РФ, а по преступлению в отношении Белашова Н.А., также ч.3 ст. 66 УК РФ.

При этом, с учетом совокупности названных выше обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимому за совершенные преступления дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Окончательное наказание суд полагает необходимым назначить по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ.

Местом отбывания подсудимым наказания суд на основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ суд полагает необходимым назначить исправительную колонию строгого режима.

Обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения при назначении подсудимому наказания положений ст.64, 53.1, ст.ст.72.1, 82.1 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для освобождения Атаманенко С.С. от наказания или от уголовной ответственности, прекращения уголовного дела, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Атаманенко Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание:

- по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (потерпевший Маммедов Т.Н.о.) - в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (потерпевший Капитонов И.Г.) - в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1год 6 месяцев;

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Атаманенко Сергею Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного Атаманенко Сергею Сергеевичу наказания по настоящему приговору с наказанием, назначенным по приговору Бурейского районного суда Амурской области от 12.07.2021 окончательно назначить Атаманенко Сергею Сергеевичу наказание в виде

лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания Атаманенко Сергею Сергеевичу исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения Атаманенко Сергею Сергеевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по ПК.

На основании с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок наказания Атаманенко Сергею Сергеевичу срок под стражей по настоящему приговору с 21.02.2023 и до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. А также, зачесть в срок отбывания наказания Атаманенко Сергею Сергеевичу срок содержания под стражей и срок наказания в виде лишения свободы, отбытый по приговору Бурейского районного суда Амурской области от 12.07.2021 с 30.04.2021 до 14.09.2021 и с 15.09.2021 до 20.02.2023 включительно.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу: сосиски «Фермерские» в количестве 8 шт., переданные на хранение представителю потерпевшего Дорофеевой О.А. – оставить по принадлежности последней; копию свидетельства о регистрации транспортного средства «NISSAN VANETTE» «НИССАН ВАНЕТТ», хранить при деле; автомобиль марки «NISSAN VANETTE» «НИССАН ВАНЕТТ», государственный регистрационный знак Х 802 ЕР/125 RUS, переданный на ответственное хранение потерпевшему Маммедову Т.Н.о. – оставить по принадлежности последнему; - смывы с полости рта Маммедова Т.Н.о.; нож; рулевую оплетку, 2 конверта, переданные на хранение в камеру вещественных доказательств ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку - уничтожить; камень, изъятый в ходе осмотра места происшествия 24.01.2020, переданный в камеру хранения вещественных доказательств ОП № 1 УМВД России по г.Владивостоку –- уничтожить; - CD-диск, хранить в материалах уголовного дела; автомобиль марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У 819 АВ/125 RUS, переданный на ответственное хранение потерпевшему Белашову Н.А. – оставить по принадлежности последнему; копию свидетельства о регистрации транспортного средства автомобиля марки «ЛАДА 213100» «LADA 4X4», государственный регистрационный знак У 819 АВ/125 RUS - хранить при материалах уголовного дела; автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 01/25 RUS, переданный на ответственное хранение потерпевшему Капитонову И.Г. – оставить по принадлежности последнему; темную дактилопленку со следом пальца руки, CD-диск со следом орудия взлома, хранить в материалах уголовного дела; фонарик, складной нож, отвертку, переданные в камеру хранения вещественных доказательств ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку - уничтожить; копию паспорта транспортного средства (ПТС) на автомобиль марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак Р 532 СН/25 RUS – хранить при деле.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с Атаманенко Сергея Сергеевича, на момент постановления приговора отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток с момента его провозглашения, а лицом, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

Судья А.Н. Склизков

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».